

사택 퇴거 의무 불이행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 2 개 선 1 통 보 1	경 고	2	기 타	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 ◆처 ◆실은 전사 사택(전세사택 포함)·복리후생시설 정책 수립 및 총괄 관리 업무를 담당하고 있고,
 - ☞본부 ◆처 □부는 복리후생 업무를 담당하며 본부에서 제공하는 모든 사택과 합숙소의 배정 및 운영관리를 담당하고 있다.
- 사규 「사택업무편람」 제20조(사택의 퇴거)과 제21조(퇴거이행강제금)를 보면,
 - 사택 입주자가 사택을 제공하는 타 사업장으로 이동 시에는 전입 사업장 사택배정 후 1개월 이내에 기존 사업장 사택에서 퇴거 또는 전세사택을 반환하여야 하며,
 - 사택 퇴거 기한이 지났음에도 퇴거하지 않을 경우, 퇴거 기한 종료일을 기준으로 퇴거할 때까지 경과일수에 대하여 퇴거이행 강제금을 부과하고, 그 기준은 퇴거 기한 종료일부터 6개월까지는 매월 평당 *만 원이며, 7개월 이후는 매월 평당 +만 원으로 규정하고 있다.
 - ☞본부 내칙 「사택 및 합숙소 운영내칙」 제5조(입주자 임무), 제15조(퇴거)에 따르면,
 - 입주자는 사택 및 합숙소의 선량한 입주자로서 회사 방침에 따라 제반 임무를 성실히 이행하여야 하고,
 - 사택 및 합숙소 입주자가 퇴직 또는 타 사업소로 전근한 경우 입주하고 있는 사택 및 합숙소에서 1개월 이내 퇴거하여야 한다.

- 그러나, ☞본부 사택 입주자 현황을 점검한 결과,
- ① 정년퇴직자가 여전히 본부 사택에 거주하고 있고 ② 본사 또는 타 사업소(사택 제공)로 이동한 직원이 전입한 본사 또는 타 사업소(사택 제공)에 사택을 신청하지 아니하고 있거나 단신 부임자용 사택을 신청*하여 고의적으로 ☞본부 사택에서 퇴거 의무를 불이행하며 계속 본부 사택에 거주하고 있는 사례를 확인하였다.
 - ☞본부 실지감사(20**. 6. 24. ~ 7. 5.) 중 일부 입주자는 사택에서 퇴거하였으며, 퇴거이행 강제금도 납부(20**. 6. *원) 완료하였음
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 현재까지도 ☞본부 사택에 거주하고 있는 사유를 제시하였다.
- ❖ (감사의견) ① 관련직원의 근태정보를 확인한 결과 20**. 1. *.은 연차휴가가 아니므로 사실과 다르기 때문에, 회사 임차기준(동반가족 있을 시 전세자금 ***원 내)에 부합하는 주거 물건이 없어서 ☞본부 사택을 퇴거하지 아니하고 있는 정당한 사유라고 보기는 어렵고,
- ② 직원 개인의 가정사(家庭事)로 ☞본부 사택에서 퇴거를 유예하는 것은 적절하지 아니하고 본인으로 인해 정작 현재 ☞본부 소속 직원이 본부 사택을 배정받지 못함으로써 피해를 받고 있는 점을 고려하면, 즉시 ☞본부 사택에서 퇴거해야 함이 마땅하다.

조치할 사항

1. **☒처장·☞본부장**은 고의적으로 이전 소속 사업소(☞본부)의 사택에서 퇴거 의무를 이행하지 아니하고 있는 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 2)
2. **☞본부장**은 ① ‘정년퇴직 또는 타 사업소로 전근’으로 본부 사택에서 퇴거하여야 하는 사유가 발생하여 퇴거하여야 함에도 불구하고 지금까지 여전히 본부 사택에 입주하고 있는 직원에게 퇴거 기한 종료일을 기준으로 경과일수를 계산하여 본부 사택에서 퇴거할 때까지 매월 ‘퇴거이행 강제금’을 부과하고,(시정 1) ② 특히, ‘정년퇴직자’가 본부 사택에 계속 거주하는 것은 더 이상 우리 회사 직원 신분이 아닌 자가 우리 회사의 건물(사택)을 불법적으로 무단점유하고 있는 것이므로 본부 사택에서 조속히 퇴거할 수 있도록 법적인 조치(예를 들면, 명도소송 및 부당이득반환청구소송 청구 등)를 즉시 취하시기 바랍니다.(시정 2)
③ 아울러, 사택의 퇴거 관련 제규정이 위반되는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 대책(예를 들면, 사택내 거주 직원 대상 입주·퇴거 시 유의사항 알림 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
3. **◆처장**은 기존 사업장의 사택에 입주하고 있는 직원이 인사발령 등으로 사택을 제공하는 사업장(본사 또는 타 사업소)으로 이동하는 경우 전입한 사업장에서 해당 직원의 사택 신청여부 및 배정유무를 기존 사업장 사택업무 담당자가 확인 하도록 하는 방안(예를 들면, 정기 인사이동 기간 사택관리 시스템 내 공지사항으로 사택업무 담당자에게 주기적 알림 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	◆처(▽부, □부), ☒처(◆부), ☞처(◆실)
관련부서	